Arbeidsovereenkomst – bezorger

> **Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.** Dit is geen juridisch advies. Placeholders: {{BEDRIJFSNAAM}}, {{KVK}}, {{ADRES}}, {{COMMISSIE_PCT}}. / *Draft – have it reviewed by a Dutch lawyer before use. Not legal advice.*

Partijen. {{BEDRIJFSNAAM}}, {{ADRES}}, KvK {{KVK}} ("Werkgever") en [naam], geboren [datum] ("Werknemer").

1. Functie en standplaats. Maaltijdbezorger, standplaats Tilburg. Werknemer bezorgt maaltijden per [fiets/e-bike/scooter].

2. Ingangsdatum en duur. Per [datum] voor bepaalde tijd van [6/12] maanden, eindigend van rechtswege op [datum]. *Proeftijd:* één maand bij een contract van ≥ 6 maanden (art. 7:652 BW); geen proeftijd bij ≤ 6 maanden. *Aanzegging:* werkgever zegt uiterlijk één maand vóór het einde schriftelijk aan of het contract wordt voortgezet (art. 7:668 BW).

3. Arbeidsduur – kies één variant.

- (a) **Min-max:** minimaal [6] en maximaal [12] uur per week, roosters in de app ten minste **4 dagen** van tevoren (art. 7:628a BW). Bij kortere oproep mag werknemer weigeren.
- (b) **Oproep / 0-uren:** geen vaste uren; elke oproep ten minste 3 uur betaald (ook als korter gewerkt); na 12 maanden een aanbod voor vaste uren gelijk aan het gemiddelde (art. 7:628a lid 5 BW). Intrekken van een oproep binnen 4 dagen geeft recht op loon.

4. Loon. Bruto € [__] per uur, minimaal het wettelijk minimum(jeugd)loon (per 1-7-2026: € 14,99 vanaf 21 jaar; € 11,99 (20); € 8,99 (19); € 7,50 (18); € 5,92 (17); € 5,17 (16)), verhoogd met **8% vakantietoeslag** en de waarde van vakantiedagen (wettelijk 4× de wekelijkse arbeidsduur per jaar). Loon per uur, **niet per rit**. Fooien zijn 100% voor werknemer.

5. Vergoedingen. Eigen fiets/scooter: € [0,23]/km (onbelast tot het fiscale maximum); telefoongebruik: € [__] per maand; werkgever verstrekt gratis bezorgtas, regenkleding, helm (verplicht bij scooter) en verlichting.

6. CAO. Werkgever controleert of een cao van toepassing of algemeen verbindend is (bijv. Beroepsgoederenvervoer, Horeca, of bij uitzenden de ABU/NBBU-cao). Indien van toepassing gaat de cao voor op dit contract. Status: [geen cao / cao ____].

7. Arbeidstijden. Volgens de Arbeidstijdenwet. **Werknemers van 16–17 jaar:** max. 9 uur per dienst, 45 uur per week, gemiddeld 40 uur per 4 weken, **niet tussen 23:00 en 06:00**; schooltijd telt mee. Minimumleeftijd bezorgen met voertuig: 16 jaar. De app blokkeert diensten buiten deze tijden.

8. Ziekte. Melden vóór aanvang dienst; loondoorbetaling 70% (art. 7:629 BW), aangevuld tot [100%] in het eerste jaar, minimaal WML.

9. Veiligheid. Werknemer volgt de Gedragscode en veiligheidsprocedure; werkgever voert een RI&E uit en registreert ongevallen.

10. Gegevens. Locatie wordt alleen tijdens actieve bezorgingen verwerkt (DPIA, transparantieverklaring).

11. Opzegging. Tussentijdse opzegging is mogelijk met inachtneming van de wettelijke termijn (werknemer 1 maand) – *alleen geldig als dit beding is opgenomen (art. 7:667 lid 3 BW).*

12. Pensioen. [Wel/geen] pensioenregeling; controleer de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds.

Getekend (elektronisch): _____

English summary. An employment contract for a courier: fixed-term with a trial period only if ≥ 6 months, and one month's advance notice of renewal. Choose a min-max (6–12 h, schedule 4 days ahead) or an on-call variant (3-hour minimum pay, fixed-hours offer after 12 months). Paid per hour at least the WML (from 1 July 2026, €14.99 at 21+), plus 8% holiday pay and holiday days. Km and phone allowances; equipment provided. CAO check; youth rules for ages 16–17 (no work 23:00–06:00, max 9 h/shift). Sick pay at 70% or more; RI&E; location tracked only during deliveries.

rider_employment · versie 0.1 · Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.